

양해각서

본 양해각서(“본 양해각서”)은 다음 당사자들 간에 2024년 3월 [13]일(이하 “본 양해각서 체결일”) 체결되었다.

- (1) 충청남도 논산시 연무읍 마봉로 79번길 4에 본점을 두고, 대한민국 법률에 의하여 설립되어 존속하고 있는 주식회사 세종이앤알(이하 “양도인”)
- (2) [*]에 본점을 두고, 대한민국 법률에 의하여 설립되어 존속하고 있는 [에코이노베이션](이하 “양수인”)

이하 양도인과 양수인을 총칭하여 “당사자들”, 개별적으로 “당사자”라 한다.

전 문

1. 양도인은 동, 식물성유지 제조 판매, 재활용 종합처분업 등의 사업(이하 “대상영업”)을 영위하고 있다.
2. 양도인은 자신이 영위하고 있는 대상영업 및 대상영업의 운영을 위해 필요한 동산 및 부동산 등 일체의 자산과 부채, 인·허가 등 공법상의 지위 및 영업권 등을 양수인에게 포괄적으로 양도하고, 양수인은 이를 양도인으로부터 이를 양수하는 거래(“본건 거래”)를 진행하는 방안을 상호 고려하고 있다.
3. 이에 당사자들은 본건 거래와 관련하여 추후 영업양수도계약(이하 “본 계약”)을 체결하기에 앞서 아래와 같이 합의한다.

제1조 대상영업의 양수도

- (1) 대상영업은 본 양해각서 체결 이후 당사자들 사이에 체결된 본 계약을 통해 양도인으로부터 양수인에게 이전된다.
- (2) 당사자들은 본건 거래를 위하여 본 계약이 체결되고 그에 따른 거래종결이 이루어질 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

제2조 양수도대금

양도인은 대상영업 및 대상영업의 운영을 위해 필요한 동산 및 부동산 등 일체의 자산과 부채, 인·허가 등 공법상의 지위 및 영업권 등을 금 2,500,000,000원(이십오억원)(이하 “양수도대금”)에 양수인에게 양도하고, 양수인은 양수도대금을 양도인에게 지급하여 이를 양수하기로 한다.

제3조 독점적 협상기간

- (1) 양수인이 본 계약의 체결을 위하여 독점적 협상권을 가지는 기간(본 항단서에 의해 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 포함하며, 이하 “**독점적 협상기간**”)은 본 양해각서 체결일부터 2024년 [*] 월 [*] 일(본 양해각서가 그 전에 제6조에 따라 해제되는 경우에는 본 양해각서의 해제일)까지로 한다. 단, 독점적협상기간은 당사자들 간의 상호 합의에 의해 연장될 수 있다.
- (2) 양도인과 양수인은 본 양해각서가 해제되지 아니하는 한 독점적협상기간 이내에 양도인과 양수인 사이에 [별지 [*] 기재 조건을 주요 내용으로 하여] 본 계약이 체결되도록 하여야 한다.
- (3) 양수인은 독점적협상기간 동안 본건 거래에 관하여 본 계약을 체결할 독점적 협상권을 가진다. 양도인은 독점적협상기간 동안 양수인의 서면 동의 없이 제3자와 대상영업의 전부나 일부의 양도와 관련하여 협상, 협의, 제안, 청약의 유인 등을 하여서는 아니 된다.

제4조 계약금

- (1) 양수인은 본 양해각서 체결일 [당일] 이내에 본 양해각서의 이행을 담보하기 위한 이행보증금(이하 “본건 이행보증금”)으로 금 500,000,000원(오억원)을 양도인이 지정하는 계좌{개설은행: [*], 계좌번호: [*], 계좌명의인: [*}}로 지급하기로 한다. [부연하면, 본건 이행보증금은 본 양해각서에서 명시적으로 달리 규정한 경우를 제외하고는 2024년 [*] 월 [*] 일자로 양수인에게 반환되지 않는 반환불가조건의 이행보증금(non-refundable deposit)으로 전환된다.]
- (2) [본 양해각서의 다른 조항에도 불구하고, 본건 이행보증금에 대하여 발생하는 이자는 양도인에게 귀속된다.]

- (3) 다음 각 호 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우 양도인은 해당 사유가 발생한 날로부터 10영업일 이내에 본건 이행보증금(원금에 한함)을 양수인에게 반환한다. 명확히 하면, 제2호 내지 제5호는 이행보증금이 반환불가 조건으로 전환된 이후라도 적용된다.
1. 본 양해각서가 제6조 제(3)항 제2호, 제3호에 따라 양수인에 의하여 해제된 경우
 2. 양도인의 귀책사유로 독점적협상기간 이내에 본 계약이 체결되지 아니한 경우
 3. 양도인 및 양수인 모두에게 귀책사유가 없는 사유{천재지변, 내란, 전쟁, 폭동 등 당사자들이 통제할 수 없는 불가항력적인 사유를 의미하되, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따른 감염병(COVID-19 포함)은 이에 해당하지 아니하며, 이하 같다}로 본 양해각서가 해제되어 효력을 상실하거나 독점적협상기간 이내에 본 계약이 체결되지 아니하는 경우
 4. 독점적협상기간 이내에 본 계약이 체결된 경우(단, 당사자들은 당사자 사이에 합의한 바에 따라 본 계약 체결에 따른 본건 거래의 양수도대금의 일부로 전환할 수 있다)
- (4) 제3항 각 호의 사유 외의 사유로 본 양해각서가 해제 또는 유효기간의 만료로 종료되거나, 양수인의 귀책사유로 본건 거래가 종결되지 못한 경우 본건 이행보증금은 양도인에게 위약금(명확히 하면, 본건 이행보증금이 지급되지 않거나 이미 반환된 경우에는 양수인이 양도인에게 본건 이행보증금 상당액을 위약금으로 지급해야 함)으로 귀속되고, 양수인은 이에 대한 어떠한 권리 주장도 할 수 없다.

제5조 실사

- (1) 양수인은 본 양해각서 체결 이후 실사를 위한 자문사(회계법인 및 법무법인을 포함)를 선정하고, 2023년 12월 31일을 실사기준일로 하여 대상사업에 대한 실사를 수행한다.
- (2) 본 조에 따른 실사기간은 당사자 사이에 별도로 합의한 날을 기준으로 하여 4주 동안 진행하기로 하며, 양수인의 요청에 의하여 연장할 수 있다.
- (3) 양도인은 실사 기간 동안 양수인 또는 양수인이 지정하는 자가 합리적으로 요청하는 바에 따라 실사 자료를 제공하고, 실사 장소의 제공 내지

대상영업 임직원에게 대한 인터뷰 기회 제공 등을 통해 양수인의 실사에 최대한 협조하기로 한다. 구체적인 실사 방법 및 범위 등은 당사자들이 협의하여 정한다.

제6조 실효 및 해제

- (1) 본 양해각서는 본 양해각서 체결일로부터 [*]일 이내에 본 계약이 체결되지 않는 경우 자동적으로 실효된다.
- (2) 본 양해각서는 본 계약이 체결되는 경우 자동적으로 실효된다.
- (3) 본 양해각서는 본 계약 체결 이전에 아래와 같은 사유로 해제될 수 있다. 다만, 해제의 원인을 제공한 당사자는 본 양해각서를 해제할 수 없다.
 1. 당사자들이 본 양해각서를 해제하기로 합의한 경우
 2. 당사자 일방이 본 양해각서에서 정한 의무를 중대하게 위반하고, 상대방이 이에 대해 [*]일 간의 유예기간을 정하여 이의 치유를 요구하였음에도 불구하고 위 기간 내에 위반사항이 치유되지 아니하는 경우
 3. 당사자 일방에 대하여 (i) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 또는 파산절차가 개시되거나 위와 유사한 절차의 개시에 관한 신청이 법원에 제기된 경우, (ii) 채권단에 의한 워크아웃 또는 이와 유사한 절차가 개시된 경우 또는 (iii) 발행어음이 부도 처리되는 경우
 4. 제5조에 따른 실사 결과 자산, 부채, 손익, 우발채무 등으로 인하여 증액 또는 감액사유가 발생하여 양수도대금을 [20]% 이상 조정하는 경우

제7조 비밀유지

- (1) 당사자들은 본 양해각서의 존재와 내용 및 본 양해각서의 협상, 체결 및 이행과 관련하여 상대방 당사자로부터 받은 상대방 당사자 또는 그 특수관계인에 대한 정보(“비밀정보”)를 본 양해각서의 존속기간 및 본 양해각서 종료일로부터 2년간 비밀로 유지하기로 한다. 단, 비밀정보는 다음과 같은 정보는 포함하지 아니한다: (i) 공개적으로 알려져 있는 정보, (ii) 각 당사자가 독자적으로 개발한 정보, (iii) 각 당사자가 비밀정보의

공개 당시 적법하게 보유하고 있었던 정보, 또는 (iv) 각 당사자가 본 양해각서상 비밀유지의무를 부담하지 아니하는 제3자로부터 수령한 정보.

- (2) 제1항에도 불구하고, (i) 비밀정보를 제공한 당사자의 사전 서면 동의를 얻은 경우, (ii) 비밀유지를 조건으로 비밀정보를 알 필요가 있는 임직원, 계열회사, 금융기관, 자문사에게 제공하는 경우, (iii) 관련 법령(한국거래소 규정을 포함함), 정부기관의 명령 또는 요청에 따라 비밀정보를 제공하는 경우(단, 위 (iii)의 경우, 공개가 요구되는 부분만 공개하고, 공개되는 부분이 계속하여 비밀로 취급되도록 하기 위하여 상업적으로 합리적인 노력을 다하여야 하며, 해당 공개 사실을 지체없이 비밀정보를 제공한 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다)에는 비밀정보를 제공받은 당사자가 이에 따라 비밀정보를 공개 또는 제3자에게 제공할 수 있다.

제8조 준거법 및 관할

- (1) 본 양해각서는 대한민국 법을 그 준거법으로 하며 이에 따라 해석된다.
- (2) 본 양해각서로 인해 또는 본 양해각서와 관련하여 당사자들 사이에 분쟁이 발생하는 경우 당사자들은 상호 원만히 분쟁을 해결하기 위하여 최선의 노력을 다한다. 당사자들이 합의에 의하여 본 양해각서에 관련된 분쟁을 해결할 수 없는 경우 그 분쟁은 서울중앙지방법원을 제1심의 전속 관할로 한다.

제9조 기타

- (1) 본 양해각서는 당사자들 사이에 법적 구속력이 있다.
- (2) 본 양해각서는 본 양해각서에 규정된 사항에 관하여 당사자들 사이의 최종적이고 완전한 합의를 구성한다.
- (3) 본 양해각서의 일방 당사자는 상대방 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 양해각서상 지위 및 본 양해각서에 따른 권리·의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.
- (4) 본 양해각서의 협상, 체결 및 이행 그 밖에 본 양해각서와 관련하여 각 당사자에게 발생하거나 부과되는 조세 및 비용은 각자 부담하는 것으로 한다.
- (5) 본 양해각서에 포함된 일부 조항 또는 본 양해각서와 관련하여 작성된 문서가 위법하거나 무효이거나 집행이 불가능하더라도, 본 양해각서의 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행가능성에는 아무런 영향을 미치지 아니한다.

[이하 다음의 기명날인 페이지를 위한 여백]

위 내용을 증명하기 위하여, 당사자들은 본 양해각서를 2부 작성하여 각각 기명날인 또는 서명한 후 1부씩 보관한다.

양도인

주식회사 세종이앤알

대표이사 김구영

위 내용을 증명하기 위하여, 당사자들은 본 양해각서서를 2부 작성하여 각각 기명날인 또는 서명한 후 1부씩 보관한다.

양수인

[에코이노베이션]

대표이사